REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONGRESSO NACIONAL

PROJETO DE LEI Nº ___/2026

Institui o

SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE ABASTECIMENTO HÍDRICO – SNDAH

Proposta apresentada pelo

PCT – MOVIMENTO POPULAR CIDADANIA E TRABALHO

UNIR • DEFENDER • TRANSFORMAR

Taquara – RS | pct.social.br | 2026

EMENTA

Institui o Sistema Nacional Descentralizado de Abastecimento Hídrico (SNDAH); define diretrizes para a gestão descentralizada do abastecimento de água potável com autonomia municipal e integração regional; estabelece padrões obrigatórios de qualidade, continuidade e monitoramento da água distribuída à população; cria mecanismos de financiamento, regulação, fiscalização, controle social e penalidades; e dá outras providências.

PREÂMBULO LEGAL

O Congresso Nacional decreta:

O presente Projeto de Lei tem fundamento nos seguintes dispositivos constitucionais e legais:

I – Constituição Federal de 1988, art. 5º, caput (direito fundamental à vida e à saúde), art. 6º (direitos sociais, incluindo acesso à água), art. 21, inciso XIX (competência da União para instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos), art. 23, incisos I, IX e XI (competência comum para proteção ambiental, habitação e saneamento), e art. 30, inciso V (competência municipal para organizar e prestar diretamente os serviços públicos de interesse local);

II – Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Marco Legal do Saneamento Básico), que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, incluindo os princípios fundamentais de universalização, integralidade, abastecimento de água, adotando abordagem de bacia hidrográfica;

III – Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), que atualizou a Lei nº 11.445/2007, fortaleceu a competitividade no setor, estabeleceu metas de universalização e criou regras para a prestação regionalizada dos serviços;

IV – Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), que instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definiu a água como bem de domínio público e recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

V – Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000 (criação da ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), com as atribuições ampliadas pela Lei nº 14.026/2020 para regulação dos serviços de saneamento básico.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional Descentralizado de Abastecimento Hídrico – SNDAH, com o objetivo de reorganizar o modelo de abastecimento de água potável no Brasil, promovendo a descentralização da gestão, a autonomia municipal, a integração regional dos sistemas existentes, a universalização do acesso e a garantia de qualidade, continuidade e controle social.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – abastecimento hídrico: o conjunto de atividades, infraestruturas e serviços destinados à captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água potável à população;

II – sistema descentralizado: modelo de gestão no qual os municípios assumem protagonismo na operação e planejamento dos serviços, respeitadas as diretrizes nacionais e as integrações regionais vigentes;

III – sistema regional integrado: conjunto de infraestruturas e redes de abastecimento que atendem dois ou mais municípios de forma interdependente, cuja integridade operacional deve ser preservada;

IV – água potável: água com características microbiológicas, físicas, químicas e radioativas que a tornem adequada para consumo humano, conforme padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

V – padrão de qualidade: conjunto de limites e especificações técnicas fixados pela autoridade competente para garantir a potabilidade da água distribuída;

VI – controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados ao abastecimento hídrico;

VII – consórcio intermunicipal: associação de municípios, constituída nos termos da Lei nº 11.107/2005, para fins de planejamento, regulação e gestão conjunta dos serviços de abastecimento de água;

VIII – poço artesiano: estrutura de captação de água subterrânea perfurada por meios mecânicos, com profundidade superior a vinte metros, destinada ao abastecimento humano ou industrial;

IX – solução alternativa: qualquer modalidade de abastecimento coletivo ou individual distinta do sistema de distribuição pública, incluindo poços artesianos, fontes naturais, cisternas e sistemas de captação de água de chuva.

Art. 3º O SNDAH reger-se-á pelos seguintes princípios:

I – universalidade do acesso à água potável como direito fundamental e serviço público essencial;

II – descentralização da gestão, com fortalecimento da autonomia municipal nos termos do art. 30, inciso V, da Constituição Federal;

III – integração regional, preservando sistemas intermunicipais e interestaduais existentes;

IV – qualidade obrigatória da água, com monitoramento contínuo e transparência de resultados;

V – eficiência operacional e sustentabilidade econômica dos sistemas;

VI – transparência, controle social e participação popular;

VII – responsabilidade ambiental e uso racional dos recursos hídricos;

VIII – solidariedade federativa, com suporte técnico e financeiro da União e dos Estados aos municípios de menor capacidade;

IX – equidade, com atenção especial a comunidades rurais, quilombolas, indígenas e populações vulneráveis.

CAPÍTULO II – DO SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE ABASTECIMENTO HÍDRICO

Art. 4º Fica criado o Sistema Nacional Descentralizado de Abastecimento Hídrico – SNDAH, composto pelos seguintes componentes:

I – Política Nacional de Abastecimento Hídrico Descentralizado, estabelecida pelo Governo Federal por meio do Ministério das Cidades e do Ministério da Saúde;

II – planos estaduais de abastecimento hídrico descentralizado, elaborados pelos Estados com participação dos municípios;

III – planos municipais de abastecimento de água, elaborados pelos municípios isoladamente ou em consórcio;

IV – sistema de informações nacionais sobre qualidade e oferta de água – SINQUA;

V – fundo nacional de suporte ao abastecimento hídrico descentralizado – FNSAH;

VI – câmaras técnicas regionais de integração e cooperação.

Art. 5º A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA exercerá a função de entidade reguladora de referência para o SNDAH, competindo-lhe:

I – editar normas de referência sobre qualidade, continuidade, operação técnica e monitoramento dos serviços;

II – apoiar tecnicamente os Estados e municípios na implementação do SNDAH;

III – coordenar o SINQUA e publicar relatórios anuais de desempenho;

IV – fiscalizar o cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos nesta Lei;

V – mediar conflitos entre entes federativos relacionados à gestão hídrica.

§ 1º A ANA não substituirá as entidades reguladoras estaduais e municipais, mas atuará em caráter suplementar e de referência técnica.

§ 2º Os Estados poderão criar ou designar entidades reguladoras estaduais para atuar em conformidade com as normas de referência da ANA, respeitando a autonomia municipal.

Art. 6º Os municípios poderão organizar a prestação dos serviços de abastecimento de água:

I – diretamente, por meio de órgão ou autarquia municipal;

II – indiretamente, mediante concessão ou permissão a empresa pública, privada ou de economia mista;

III – por meio de consórcios intermunicipais, nos termos da Lei nº 11.107/2005;

IV – mediante contrato de programa com empresa estadual de saneamento, mantidos os termos e as garantias do serviço.

§ 1º A escolha da modalidade de prestação é prerrogativa do Município, exercida mediante deliberação da Câmara Municipal e audiência pública prévia.

§ 2º Nos sistemas regionais integrados, qualquer alteração do modelo de prestação deverá ser precedida de estudo técnico que demonstre a preservação da continuidade e qualidade do abastecimento.

CAPÍTULO III – DA AUTONOMIA MUNICIPAL

Art. 7º Os municípios têm autonomia para:

I – elaborar e aprovar seu plano municipal de abastecimento de água, integrando-o ao plano de saneamento básico;

II – escolher o prestador dos serviços de abastecimento, nos termos do art. 6º desta Lei;

III – instituir tarifa social diferenciada para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

IV – criar o Conselho Municipal de Controle Social do Abastecimento Hídrico;

V – celebrar contratos, convênios e acordos de cooperação técnica com a União, os Estados e outros municípios;

VI – usar soluções alternativas de abastecimento, incluindo poços artesianos, nos termos do Capítulo V desta Lei.

Art. 8º O plano municipal de abastecimento de água, elaborado com participação popular, deverá conter:

I – diagnóstico da situação atual do abastecimento, incluindo cobertura, qualidade e perdas;

II – metas de universalização, com prazos definidos por faixas de população;

III – programa de investimentos com fontes identificadas;

IV – mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão periódica;

V – mapa de vulnerabilidade hídrica e plano de contingência.

§ 1º O plano municipal deverá ser revisto a cada quatro anos, coincidindo com o início de cada mandato do Poder Executivo municipal.

§ 2º Municípios com população inferior a vinte mil habitantes poderão elaborar planos simplificados, com apoio técnico do Estado e da ANA.

Art. 9º É vedado ao poder público federal ou estadual:

I – impor ao município prestador de serviço específico sem prévia licitação ou processo de seleção, salvo nos casos previstos em lei;

II – condicionar repasses financeiros federais ou estaduais à adoção de modelo de gestão centralizado;

III – extinguir unilateralmente sistemas locais de abastecimento sem previsão de alternativa de continuidade do serviço.

CAPÍTULO IV – DA QUALIDADE DA ÁGUA

Art. 10. É obrigatório o fornecimento de água tratada e potável em todos os sistemas públicos de abastecimento do País.

§ 1º É expressamente proibido o fornecimento de água sem o devido tratamento e sem a comprovação de potabilidade, nos sistemas de abastecimento coletivo público.

§ 2º A obrigação prevista no caput aplica-se a todos os prestadores de serviço, públicos ou privados, e a todas as modalidades de abastecimento coletivo previstas nesta Lei.

§ 3º Para fins desta Lei, o padrão de potabilidade será o estabelecido pelo Ministério da Saúde, por meio de portaria específica, atualizada periodicamente com base em evidências científicas e nos padrões da Organização Mundial da Saúde.

Art. 11. O monitoramento da qualidade da água distribuída é obrigatório e deverá ser realizado:

I – pelo prestador do serviço, com frequência mínima estabelecida pela ANA e pelo Ministério da Saúde;

II – pelo poder público municipal, mediante coleta e análise independente de amostras;

III – pelo órgão de vigilância sanitária competente, por meio de fiscalização periódica e amostral.

§ 1º Os resultados de todos os monitoramentos deverão ser publicados mensalmente em plataforma digital de acesso gratuito e irrestrito.

§ 2º Em caso de detecção de não conformidade com os padrões de potabilidade, o prestador deverá comunicar imediatamente o órgão regulador, o Ministério da Saúde e a população, adotando medidas corretivas em prazo não superior a setenta e duas horas.

§ 3º A omissão ou falsificação de dados de qualidade da água constitui infração grave, sujeitando o responsável às penalidades previstas no Capítulo IX desta Lei.

Art. 12. O SNDAH estabelecerá, via ANA, os seguintes indicadores mínimos obrigatórios de desempenho:

I – índice de cobertura do sistema (ICS): percentual da população atendida;

II – índice de qualidade da água distribuída (IQA): percentual de amostras em conformidade com os padrões vigentes;

III – índice de continuidade do abastecimento (ICA): percentual de horas com fornecimento regular em relação ao total do período analisado;

IV – índice de perdas na distribuição (IPD): percentual de água produzida não entregue ao consumidor final;

V – índice de satisfação do usuário (ISU): apurado mediante pesquisa anual de percepção da população.

CAPÍTULO V – DAS FORMAS DE ABASTECIMENTO

Art. 13. O abastecimento público de água poderá ser realizado pelas seguintes modalidades:

I – sistema convencional de abastecimento: captação superficial ou subterrânea, com tratamento em estação específica e distribuição por rede canalizada;

II – sistema simplificado de abastecimento: captação com tratamento adequado e distribuição por meio de poços artesianos, fontes ou sistemas compactos de tratamento;

III – soluções alternativas coletivas: atendimento de comunidades por sistemas de pequeno porte, cisternas comunitárias, sistemas de dessalinização e captação de água de chuva;

IV – soluções de emergência: fornecimento temporário por caminhões-pipa ou outros meios, em situações de desabastecimento ou calamidade.

Art. 14. É permitida a utilização de poços artesianos como fonte de abastecimento público, desde que observadas as seguintes condições:

I – outorga de uso de recursos hídricos pelo órgão competente, nos termos da Lei nº 9.433/1997;

II – laudo hidrogeológico atestando a capacidade de produção e a qualidade da água;

III – instalação de sistema de tratamento e desinfecção adequado, com monitoramento contínuo;

IV – registros periódicos de nível estático e dinâmico do aquífero;

V – delimitação de zona de proteção sanitária ao redor da estrutura;

VI – cadastramento no SINQUA e integração ao sistema de monitoramento municipal.

§ 1º Os poços artesianos utilizados para abastecimento público deverão ser construídos e operados sob responsabilidade técnica de profissional habilitado pelo conselho profissional competente.

§ 2º A perfuração de poços artesianos para fins de abastecimento coletivo sem as autorizações e condições previstas neste artigo constitui infração grave, sujeitando o responsável às penalidades do Capítulo IX.

Art. 15. Os sistemas regionais integrados de abastecimento serão preservados e não poderão ser desativados unilateralmente por qualquer ente federativo.

§ 1º Qualquer alteração estrutural em sistema regional integrado deverá ser precedida de estudo de impacto operacional, com participação dos municípios envolvidos e aprovação da entidade reguladora competente.

§ 2º Os municípios integrantes de sistemas regionais poderão desenvolver complementarmente sistemas locais de abastecimento, desde que não comprometam a integridade do sistema regional.

CAPÍTULO VI – DO FINANCIAMENTO

Art. 16. Fica criado o Fundo Nacional de Suporte ao Abastecimento Hídrico Descentralizado – FNSAH, de natureza contábil, vinculado ao Ministério das Cidades, com o objetivo de financiar:

I – infraestrutura de abastecimento em municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes;

II – assistência técnica a consórcios intermunicipais e municípios isolados;

III – projetos de melhoria de qualidade e redução de perdas;

IV – implantação de soluções alternativas em comunidades rurais, quilombolas e indígenas;

V – programas de educação ambiental e uso racional da água.

Art. 17. Constituirão receitas do FNSAH:

I – dotações consignadas anualmente na lei orçamentária federal;

II – transferências de recursos dos Estados e do Distrito Federal;

III – retorno de financiamentos concedidos com recursos do Fundo;

IV – doações, contribuições e recursos de acordos internacionais;

V – recursos provenientes da aplicação de multas previstas nesta Lei, até o limite de cinquenta por cento.

Art. 18. Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes terão acesso prioritário aos recursos do FNSAH, podendo receber:

I – transferências não reembolsáveis de até oitenta por cento do valor dos projetos de infraestrutura básica;

II – financiamentos em condições especiais para os demais projetos, com prazo de amortização de até trinta anos e juros não superiores a dois por cento ao ano.

§ 1º O acesso aos recursos do FNSAH será condicionado à apresentação do plano municipal de abastecimento de água atualizado e aprovado pelo Conselho Municipal de Controle Social.

§ 2º Municípios em situação de emergência hídrica terão acesso simplificado e prioritário ao FNSAH, independentemente do cumprimento dos requisitos do § 1º.

Art. 19. A União e os Estados deverão destinar recursos específicos para o suporte técnico e financeiro ao SNDAH nos seus respectivos orçamentos anuais, sendo vedada a redução desse montante em relação ao exercício anterior.

CAPÍTULO VII – DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 20. A regulação dos serviços de abastecimento de água no âmbito do SNDAH será exercida por:

I – a ANA, por meio de normas de referência de caráter nacional;

II – entidades reguladoras estaduais, no âmbito dos sistemas regionais integrados;

III – entidades reguladoras municipais ou intermunicipais, no âmbito dos sistemas locais.

§ 1º As entidades reguladoras deverão ser dotadas de independência administrativa, autonomia financeira e mandato fixo para os seus dirigentes.

§ 2º É vedado ao ente político exercer diretamente a função regulatória sobre o prestador que controla ou é controlado por ele.

Art. 21. Compete aos órgãos reguladores, em suas respectivas esferas de atuação:

I – estabelecer as condições de prestação dos serviços;

II – fixar, reajustar e revisar as tarifas e preços públicos;

III – editar normas técnicas complementares às da ANA;

IV – fiscalizar o cumprimento dos contratos de prestação de serviços;

V – aplicar penalidades aos prestadores que descumprirem as normas vigentes;

VI – receber e analisar reclamações dos usuários, garantindo resposta em prazo não superior a quinze dias úteis.

Art. 22. A fiscalização dos serviços será exercida:

I – ordinariamente, pelo órgão regulador competente, mediante inspeções programadas;

II – extraordinariamente, a qualquer tempo, em razão de denúncias fundamentadas ou emergências hídrico-sanitárias;

III – complementarmente, pelos órgãos de vigilância sanitária, pelo Ministério Público e pelos órgãos de controle ambiental.

Art. 23. A ANA deverá publicar anualmente o Relatório Nacional de Desempenho do Abastecimento Hídrico – RNDAH, contendo:

I – a evolução dos indicadores de cobertura, qualidade e continuidade;

II – o desempenho dos municípios e das regiões no cumprimento das metas do SNDAH;

III – as situações de não conformidade e as medidas corretivas adotadas;

IV – as recomendações técnicas para aprimoramento do sistema.

CAPÍTULO VIII – DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Art. 24. Ficam instituídos, no âmbito do SNDAH, os seguintes mecanismos de controle social e transparência:

I – Conselho Municipal de Controle Social do Abastecimento Hídrico – CMCSAH, em cada município;

II – Comitê Regional de Acompanhamento do SNDAH, nos sistemas regionais integrados;

III – Sistema Nacional de Informações sobre Qualidade da Água – SINQUA, de acesso público e gratuito;

IV – ouvidoria específica do abastecimento hídrico, em cada ente regulador.

Art. 25. O Conselho Municipal de Controle Social do Abastecimento Hídrico – CMCSAH será composto por:

I – representantes do Poder Executivo municipal, em número não superior a um terço do total;

II – representantes da sociedade civil organizada, incluindo associações de moradores, entidades ambientais e de defesa do consumidor;

III – representantes dos usuários do serviço, eleitos por processo público;

IV – representante indicado pelo Ministério Público local.

§ 1º As reuniões do CMCSAH serão públicas e realizadas, no mínimo, trimestralmente.

§ 2º As deliberações do CMCSAH serão registradas em atas publicadas nos meios oficiais do município.

Art. 26. Os prestadores de serviço de abastecimento são obrigados a publicar, semestralmente, Relatório de Transparência Hídrica – RTH, contendo:

I – dados de cobertura, produção, distribuição e perdas;

II – resultados do monitoramento da qualidade da água;

III – informações financeiras, incluindo receitas, despesas e investimentos realizados;

IV – reclamações recebidas e medidas adotadas;

V – metas para o semestre subsequente.

§ 1º O RTH deverá ser publicado em formato eletrônico de acesso aberto e, quando possível, em formato impresso para distribuição nas comunidades sem acesso à internet.

§ 2º O descumprimento da obrigação de publicação do RTH constitui infração leve, nos termos do art. 29 desta Lei.

Art. 27. O SINQUA será administrado pela ANA e integrará:

I – dados históricos e em tempo real da qualidade da água dos sistemas públicos;

II – informações sobre ocorrências de não conformidade e emergências;

III – resultados dos indicadores previstos no art. 12 desta Lei;

IV – cadastro nacional de poços artesianos utilizados para abastecimento coletivo.

CAPÍTULO IX – DAS PENALIDADES

Art. 28. A violação das disposições desta Lei sujeitará o infrator às penalidades previstas neste Capítulo, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

Art. 29. As infrações às normas do SNDAH classificam-se em:

I – infrações leves: descumprimento de obrigações acessórias, tais como prazos de publicação de relatórios ou atraso na entrega de informações solicitadas pelo órgão regulador;

II – infrações graves: fornecimento de água sem tratamento adequado, adulteração ou omissão de dados de qualidade, uso não autorizado de fontes de abastecimento e descumprimento de metas de continuidade;

III – infrações gravíssimas: fornecimento de água em desconformidade com os padrões de potabilidade com risco à saúde pública, desativação não autorizada de sistema público de abastecimento, e adulteração dolosa de laudos de qualidade.

Art. 30. As penalidades aplicáveis são:

I – para infrações leves: advertência e multa de até cem mil reais;

II – para infrações graves: multa de cem mil e um reais a um milhão de reais, e suspensão temporária das atividades;

III – para infrações gravíssimas: multa de um milhão e um reais a dez milhões de reais, cassação da outorga ou da autorização de operação, e encampação do serviço pelo poder público.

§ 1º Os valores das multas serão atualizados anualmente pelo índice oficial de inflação do Governo Federal.

§ 2º Na dosimetria das penalidades, serão considerados: a gravidade da infração, o dano causado, a reincidência, a boa-fé do infrator e a adoção voluntária de medidas corretivas.

§ 3º As multas aplicadas serão destinadas ao FNSAH, nos termos do art. 17, inciso V, desta Lei.

Art. 31. Os agentes públicos responsáveis por omissão dolosa no exercício do poder de polícia que resulte em dano à saúde da população responderão nos termos da Lei de Improbidade Administrativa.

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 32. Os municípios terão os seguintes prazos para adequação ao SNDAH:

I – doze meses, a partir da publicação desta Lei, para instituir o Conselho Municipal de Controle Social do Abastecimento Hídrico;

II – vinte e quatro meses para elaborar ou atualizar o Plano Municipal de Abastecimento de Água;

III – trinta e seis meses para iniciar a publicação regular do Relatório de Transparência Hídrica;

IV – quarenta e oito meses para atingir os índices mínimos de qualidade da água fixados pela ANA.

§ 1º Para municípios com população inferior a dez mil habitantes, os prazos previstos nos incisos II a IV poderão ser prorrogados por mais vinte e quatro meses, mediante solicitação justificada ao Estado.

§ 2º Os contratos de prestação de serviços vigentes na data de publicação desta Lei serão respeitados até o seu vencimento, devendo ser adaptados ao SNDAH na primeira oportunidade de revisão contratual.

Art. 33. A ANA deverá publicar as normas de referência do SNDAH em até cento e oitenta dias da publicação desta Lei.

Art. 34. O Poder Executivo federal deverá, em até noventa dias da publicação desta Lei, regulamentar o FNSAH e as condições de acesso aos seus recursos.

Art. 35. Os sistemas regionais integrados existentes na data de publicação desta Lei serão cadastrados no SINQUA em até doze meses, com levantamento de suas características operacionais, técnicas e contratuais.

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 36. Esta Lei aplica-se a todos os sistemas públicos de abastecimento de água do Brasil, independentemente da modalidade de prestação ou do porte do município.

Art. 37. Os consórcios intermunicipais de saneamento existentes poderão ser reconhecidos como prestadores de serviço no âmbito do SNDAH, desde que atendam aos requisitos desta Lei.

Art. 38. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por meio de decreto, no prazo de noventa dias contados de sua publicação.

Art. 39. Esta Lei não se aplica ao abastecimento industrial ou rural privado, limitando-se ao abastecimento coletivo público destinado ao consumo humano.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília (DF), _____ de _____ de 2026.

_____

MARCOS VINICIUS DRESBACH DO AMARAL
Presidente – PCT Movimento Cidadania e Trabalho

JUSTIFICATIVA

I – O Problema Atual do Abastecimento de Água no Brasil

O acesso à água potável é reconhecido como direito humano fundamental pela Organização das Nações Unidas desde 2010. No Brasil, apesar dos avanços registrados nas últimas décadas, persistem déficits graves: segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), milhões de brasileiros ainda não dispõem de acesso a água tratada com regularidade, especialmente em municípios de pequeno porte, comunidades rurais, populações quilombolas e indígenas.

O modelo historicamente dominante de abastecimento, baseado em companhias estaduais de saneamento de grande escala, produziu importantes economias de escala em regiões densamente populosas, mas demonstrou limitações estruturais em áreas de menor densidade demográfica. A concentração de recursos técnicos e financeiros nessas companhias, associada à distância da gestão local, criou situações de desabastecimento, deterioração da qualidade da água e perda de eficiência operacional em parcelas significativas do território nacional.

Dados do Ministério da Saúde revelam que número expressivo de municípios brasileiros registra não conformidades periódicas nos padrões de potabilidade da água distribuída. A ausência de monitoramento contínuo e sistematizado, aliada à falta de transparência das informações, impede que a população e os gestores públicos tomem decisões tempestivas para a proteção da saúde pública.

II – As Limitações do Modelo Centralizado

O modelo centralizado de abastecimento, embora justificável em regiões metropolitanas e para sistemas regionais interligados, apresenta limitações evidentes quando aplicado de forma generalizada em um País com as dimensões e diversidades do Brasil. A uniformidade de procedimentos administrativos, tarifários e técnicos aplicada a realidades tão distintas quanto um município do semiárido nordestino e uma capital da região Sul ignora as especificidades locais e reduz a eficiência do serviço.

A dependência de um único prestador regional cria ainda vulnerabilidade sistêmica: falhas na rede principal de distribuição afetam simultaneamente múltiplos municípios, sem que estes disponham de alternativas locais de abastecimento. A ausência de fontes diversificadas de captação aumenta o risco de desabastecimento em situações de estiagem, contaminação ou colapso de infraestrutura.

Além disso, o modelo centralizado muitas vezes esvazia a capacidade técnica e institucional dos municípios, que deixam de desenvolver expertise local em gestão hídrica e tornam-se completamente dependentes de decisões tomadas em nível estadual ou federal, afastadas da realidade cotidiana de suas populações.

III – A Necessidade de uma Descentralização Responsável

A proposta contida neste Projeto de Lei não pretende destruir o que funciona. Os sistemas regionais integrados que operam com eficiência devem ser preservados. O que se propõe é criar um ambiente institucional que permita aos municípios desenvolver capacidade própria de gestão hídrica, sem imposições, mas com suporte técnico e financeiro adequado.

A descentralização responsável significa fortalecer os municípios sem fragilizar o sistema como um todo. Significa permitir que um município use um poço artesiano local como complemento ao sistema regional, desde que com controle técnico adequado. Significa garantir que um consórcio intermunicipal possa operar de forma eficiente, com regulação própria, mantendo a qualidade e a continuidade do serviço. Significa dar ao prefeito e à câmara municipal as ferramentas para planejar e cobrar resultados do prestador de serviços.

A experiência internacional demonstra que a descentralização, quando acompanhada de regulação robusta, suporte técnico qualificado e mecanismos de cooperação horizontal, produz resultados superiores ao centralismo burocrático, especialmente em territórios de grande extensão e diversidade.

IV – A Água como Direito Essencial e Dever do Estado

A Constituição Federal de 1988, ao consagrar o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado no art. 196, implica necessariamente o dever de garantir acesso à água potável, condição indispensável à saúde humana. A ausência de previsão expressa na Carta Magna, suprida pelo reconhecimento jurisprudencial e pela norma infraconstitucional, não diminui a força normativa desse direito.

A água potável não é mercadoria. É condição de existência. A sua distribuição constitui serviço público essencial, que não pode ser interrompido, degradado ou prestado com qualidade inferior aos padrões estabelecidos pela ciência e pela legislação sanitária, independentemente da modalidade de prestação adotada.

Este Projeto de Lei parte do pressuposto de que o Estado brasileiro tem a obrigação constitucional e ética de garantir a cada cidadão acesso a água potável de qualidade, e que essa obrigação deve ser cumprida independentemente do modelo de gestão escolhido, seja ele centralizado, descentralizado ou misto.

V – Base Técnica e Social da Proposta

O SNDAH foi concebido com base nas melhores práticas nacionais e internacionais de gestão hídrica descentralizada. A experiência dos consórcios intermunicipais brasileiros, regulados pela Lei nº 11.107/2005, demonstra que a cooperação horizontal entre municípios é viável e produce ganhos de eficiência relevantes. A criação de entidades reguladoras locais e regionais, com independência técnica, é reconhecida internacionalmente como instrumento essencial para a qualidade dos serviços.

A obrigatoriedade de publicação do Relatório de Transparência Hídrica e a criação do SINQUA atendem a demanda crescente da sociedade por informações confiáveis sobre a qualidade da água que consomem. A experiência do Sistema de Informação de Saúde Ambiental demonstra o potencial das plataformas digitais para empoderar cidadãos e gestores na tomada de decisões baseadas em evidências.

O Movimento PCT – Cidadania e Trabalho, comprometido com os princípios da liberdade, do trabalho, da responsabilidade e da transparência, entende que a garantia de acesso à água potável de qualidade é precondição para o desenvolvimento econômico, a saúde pública e a dignidade humana, e que a descentralização responsável é o caminho mais eficiente para alcançar esse objetivo em um País das dimensões e da diversidade do Brasil.

IMPACTO E VIABILIDADE

I – Impacto Financeiro

A implementação do SNDAH não demanda a criação de novas estruturas burocráticas de grande porte. O FNSAH poderá ser constituído com recursos já existentes em programas federais de saneamento, otimizados e reorganizados sob nova lógica de distribuição. A ANA já possui estrutura técnica adequada para exercer as funções de regulação de referência previstas nesta Lei, com eventuais ajustes de quadro e de competência por ato regulatório próprio.

Os municípios, especialmente os de menor porte, serão os maiores beneficiários dos recursos do FNSAH. A priorização de transferências não reembolsáveis para municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes garante que os recursos cheguem onde a necessidade é maior, sem criar endividamento insustentável.

A médio e longo prazo, os ganhos decorrentes da redução de perdas na distribuição, da prevenção de doenças de veiculação hídrica e da melhoria da eficiência operacional dos sistemas representarão economia significativa para os sistemas de saúde pública municipais, estaduais e federal.

II – Viabilidade Técnica

O SNDAH é tecnicamente viável porque não propõe a substituição radical dos sistemas existentes, mas sua complementação e aprimoramento. Os sistemas regionais integrados são preservados. As companhias estaduais continuam operando onde são eficientes. O que muda é a criação de alternativas reais para municípios que não são bem atendidos pelo modelo atual.

A utilização de poços artesianos com controle técnico adequado é tecnologia consolidada, amplamente utilizada em países com realidades semelhantes à do Brasil. A exigência de outorga, laudo hidrogeológico e monitoramento contínuo garante que o uso desse recurso seja sustentável e seguro.

A criação do SINQUA se apoia em infraestrutura tecnológica já existente no âmbito do governo federal, podendo ser implementada sem custos adicionais relevantes por meio da integração dos sistemas de informação já operantes no Ministério da Saúde, na ANA e nos Ministérios do Meio Ambiente e das Cidades.

III – Benefícios Sociais

Os benefícios sociais esperados do SNDAH são de grande magnitude. A universalização do acesso à água potável de qualidade é condição direta para a redução de doenças diarreicas, parasitoses e outras enfermidades de veiculação hídrica, com impacto direto nas taxas de mortalidade infantil e nos custos do sistema de saúde.

A descentralização da gestão cria empregos técnicos qualificados nos municípios, fortalece a capacidade institucional local e aproxima a tomada de decisões da realidade das comunidades. O controle social fortalecido, mediante conselhos municipais e transparência obrigatória, contribui para a redução da corrupção e melhora a qualidade dos serviços.

Comunidades quilombolas, indígenas e rurais, historicamente as mais prejudicadas pela concentração dos investimentos em saneamento nas áreas urbanas centrais, serão beneficiadas diretamente pelas diretrizes de equidade e pelas modalidades de soluções alternativas previstas nesta Lei.

IV – Redução de Riscos de Desabastecimento

A diversificação das fontes de abastecimento, permitida e incentivada pelo SNDAH, é o principal instrumento de redução do risco de desabastecimento. Municípios com acesso a poços artesianos locais e a sistemas regionais integrados têm redundância operacional que os protege em situações de estiagem severa, contaminação acidental ou falha de infraestrutura.

A obrigatoriedade de planos de contingência nos planos municipais de abastecimento garante que os gestores estejam preparados para responder rapidamente a situações de emergência, reduzindo o impacto sobre a população.

A integração das informações no SINQUA permite identificar precocemente tendências de deterioração da qualidade da água e adotar medidas preventivas antes que as situações se tornem crises.

ANEXO – DISCURSO DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA

ÁGUA PARA TODOS: UM BRASIL QUE CUIDA DO SEU POVO

PCT – Movimento Cidadania e Trabalho

Cidadãs e cidadãos,

Água é vida. Não é slogan, não é exagero. É ciência básica e é realidade diária de milhões de brasileiros que ainda hoje chegam à torneira e não encontram água, ou que encontram água de qualidade duvidosa, que adoece em vez de nutrir.

O PCT – Movimento Cidadania e Trabalho apresenta ao Congresso Nacional uma proposta concreta, tecnicamente fundamentada e juridicamente consistente para enfrentar esse problema: o Sistema Nacional Descentralizado de Abastecimento Hídrico – SNDAH.

Nossa proposta parte de um princípio simples: quem melhor conhece as necessidades de uma comunidade é quem vive nela. Por isso, defendemos que os municípios tenham mais controle sobre o abastecimento de água do seu povo, sem destruir o que funciona, sem romper contratos existentes, sem criar caos onde há ordem.

O que propomos é responsabilidade, não aventura. Descentralização com regulação. Autonomia com qualidade obrigatória. Liberdade com transparência total.

Proibimos o fornecimento de água sem tratamento. Exigimos monitoramento público e contínuo da qualidade. Criamos um fundo nacional para apoiar os municípios mais pobres. Damos ferramentas aos cidadãos para fiscalizar e cobrar. Prevemos punições sérias para quem descumprir.

Porque acreditamos que um Brasil livre, produtivo e responsável começa com políticas sérias, baseadas em dados, em ciência e no respeito à dignidade de cada brasileiro.

Água de qualidade não é privilégio de quem mora perto de uma grande cidade. É direito de todo cidadão, onde quer que ele viva. E o PCT está aqui para defender esse direito, com propostas concretas, com seriedade técnica e com compromisso inabalável com a verdade.

UNIR • DEFENDER • TRANSFORMAR

PCT – Movimento Cidadania e Trabalho | pct.social.br